



المستشار

أينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



قانون العمل والتأمينات

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كلية الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كلية حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



القسم الأول: قانون العمل

أولاً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية:

✓	✗	العبارة	
✓		من الجائز ان يكون المحامي عاملاً	(١)
✓		يصح عقد العمل دون تعيين الاجر	(٢)
✓		عمال القطاع العام يمكن ان يطبق عليهم احكام قانون العمل	(٣)
✗		خدم المحال التجارية مستثنون من احكام قانون العمل	(٤)
✗		تواتر الاحكام القضائية يكفي لنشأة عادة ملزمة	(٥)
✗		يصح الاتفاق علي زيادة اجور العمال بما قد يؤدي الي غلق المنشأة	(٦)
✗		يبطل عقد العمل عند الاتفاق علي مدة الاختبار تزيد عن ثلاثة شهور	(٧)
✓		يتحمل كل صاحب عمل وضع لائحة النظام الاساسي للعمل	(٨)
✗		تحدد اهلية العامل الخاصة بابرام عقد العمل بخمس عشرة سنة	(٩)
✓		يجوز للعامل اثبات عقد العمل بجميع طرق الاتبات	(١٠)
✓		يلزم العامل في جميع الاحوال ببذل عناية الشخص العادي في تنفيذ عملة	(١١)
✗		يكفي بلوغ العامل اهلية ابرام عقد العمل لصحة الاتفاق علي عدم منافسة صاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل	(١٢)
✓		تحدد العمولة كصورية من اجر العامل بنسبة مئوية من ارباح الصفقة	(١٣)
✗		وفقا لقانون العمل فان حق العامل في الاجر يكون مضمناً وجاهداً بامتياز علي جميع اموال صاحب العمل	(١٤)
✓		قيود الاقتطاع من اجر العامل وفاء لدين القرض يسري علي الاجور المدفوعة مقدماً	(١٥)
✓		يجوز ان يكون الطبيب عاملاً.	(١٦)
✓		يجوز للقاضي تعيين اجر العامل	(١٧)
✓		احكام السلامة والصحة المهنية تطبق علي جميع عمال الدولة	(١٨)
✗		بواب العمارة يعتبر خادماً ويستثنى من تطبيق قانون العمل	(١٩)
✗		المنشورات الدورية المصادرة من المنظمة النقابية تكفي لنشأة عادة ملزمة	(٢٠)
✗		استعمال حق انتهاء عقد العمل تحت الاختبار يؤدي الي فسخ العقد باثر رجعي	(٢١)
✗		يجوز للعمال المطالبة بالغاء حكم تضمنته لائحة النظام الاساسي للعمل	(٢٢)
✗		تلزم اهلية التصرف لدي صاحب العمل لابرام عقد العمل	(٢٣)
✓		تلزم الكتابة لاثبات صاحب العمل عقد العمل	(٢٤)
✓		يجوز للعامل اداء عمل اخر غير منافس وقت فراغة	(٢٥)
✓		يلزم تعويض العامل عن التزامه بعدم منافسة صاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل	(٢٦)
✓		يتمتع الاتفاق علي دفع اجر العامل بالعملة الاجنبية	(٢٧)
✗		يأتي امتياز الاجر علي اموال صاحب العمل في المرتبة الثانية بعد دين النفقة	(٢٨)

✓	يقدم دين النفقة علي الديون الاخرى عند الحجز علي اجر العامل	(٢٩)
✗	يحرم العامل من اجره عن مدة اشتغاله لحساب نفسه اثناء مدة الاجازة السنوية	(٣٠)
✓	اشتراط التبعية الفنية يؤدي الي انكماش نطاق قانون العمل	(٣١)
✗	خلو العقد من الاتفاق علي الاجر يعني ان الخدمة مجانية	(٣٢)
✓	يفترض في اداء الخدمة ان يكون بأجر	(٣٣)
✓	يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي	(٣٤)
✗	اعتنق المشرع المصري معيار التبعية الاقتصادية في تحديده لنطاق قانون العمل	(٣٥)
✓	قانون العمل يمكن ان يطبق علي اصحاب المهن الحرة حتي لو لم تتوفر المعرفة الفنية لاي صاحب العمل	(٣٦)
✓	لا يحكم قانون العمل الا العلاقات الناشئة عن العمل المأجور	(٣٧)
✓	يخرج من مجال تطبيق قانون العمل العاملون بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة	(٣٨)
✗	معيار المصلحة يصلح للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص	(٣٩)
✗	الغرض الرئيسي من عقد التمرين هو أداء العمل لحساب صاحب العمل	(٤٠)
✗	احكام عقد العمل الفردي تطبق علي عقد التمرين	(٤١)
✓	اذا خلا العقد من الاتفاق علي جعله تحت الاختبار فإنه يكون عقد عمل بات	(٤٢)
✗	يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد	(٤٣)
✗	يجوز لصاحب العمل تعيين عاملا تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر	(٤٤)
✓	يجوز لكل عاقد تقرر شرط الاختبار لمصلحته ان ينهي العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها	(٤٥)
✓	عقد العمل من العقود الزمنية التي لا يكون للفسخ فيها أثر رجعي	(٤٦)
✓	صاحب العمل هو الذي ينفرد بوضع لائحة النظام الاساسي للعمل دون مشاركة من جانب العمال	(٤٧)
✗	يجوز للعمال المطالبة بإلغاء حكم تضمنته لائحة العمل او لنص علي حكم اغفلته اللائحة	(٤٨)
✗	تعديل صاحب العمل لللائحة يتطلب تعديلا للعقد	(٤٩)
✗	الصبي البالغ سبع سنوات من عمره يكون ملزما بابرام عقد العمل الفردي	(٥٠)
✓	الحكم ببطلان العقد او ابطاله يؤدي الي اعادة المتعاقدين الي الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد	(٥١)
✗	الطابع الشخصي لعقد العمل يعتبر من النظام العام	(٥٢)
✗	الصلح اللاحق علي انتهاء عقد العمل يعفي من الالتزام بعدم المنافسة	(٥٣)
✓	الشرط الجزائي التزام تبعي للإلتزام بعدم المنافسة	(٥٤)
✗	بطلان الالتزام التبعي يؤدي الي بطلان الالتزام الأصلي	(٥٥)
✓	يقصد بقانون العمل مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن قيام انسان باداء عمل مقابل اجر لحساب شخص اخر تحت اشرافه ورقابته	(٥٦)
✗	يتحدد نطاق قانون العمل بعنصر واحد فقط الا وهو رابطة التبعية	(٥٧)
✗	يقصد بالتبعية الاقتصادية هي خضوع العامل اثناء تنفيذه لإلتزامه لسلطة صاحب العمل من حيث الاشراف والرقابة	(٥٨)

(٥٩)	يقصد بالتبعية القانونية هي اعتماد العامل في حياته علي الاجر الذي يعطيه اياة صاحب العمل مقابل الجهود الذي يستنفذ هذا الاخير	✗
(٦٠)	تمتاز التبعية الاقتصادية في توسيع نطاق قانون العمل مما يؤدي الي استفادتهم من الحماية القانونية التي رسمها المشرع في قانون العمل	✓
(٦١)	يعاب علي التبعية الاقتصادية انها يعوزها التحديد والانضباط	✓
(٦٢)	يكون تكليف العقد متوقفا علي عنصر خارجي عنه في حالة الاعتماد علي معيار التبعية القانونية	✗
(٦٣)	اعتنق المشرع المصري معيار التبعية القانونية في تحديد نطاق قانون العمل	✓
(٦٤)	لا تتفاوت التبعية القانونية من حيث درجاتها	✗
(٦٥)	تحقق التبعية القانونية اعلي درجة من الخضوع حينما يتقرر لصاحب العمل رقابة العامل في كل جزئيات ودقائق العمل القائم به	✓
(٦٦)	تؤدي التبعية الفنية الي انكماش نطاق قانوني العمل فلا يسري الا عندما يتحقق لصاحب العمل الدراية الفنية الخاصة بالعمل الذي يؤديه العامل	✓
(٦٧)	تنتفي صفة العامل اذا استعان في اداء عمله بعمال اخرين يتبعونه هودون المتعاقد الاخر	✓
(٦٨)	لا يطبق قانون العمل علي اصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين	✗
(٦٩)	يقصد بصاحب العمل هو كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر	✓
(٧٠)	يقصد بالعامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر لدي صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه	✓
(٧١)	لا يخرج من مجال تطبيق قانون العمل العاملون بالجهات الاداري للدولة والهيئات العامة	✗
(٧٢)	يسري احكام قانون العمل علي عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم	✗
(٧٣)	يتميز عمل الخادم بصفتين وهما انه عمل مادي وانه عمل يتصل بشخص المخدم	✓
(٧٤)	يقصد بالعمل المتصل بشخص المخدم هو قيام الخادم بشأن من الشئون الخاصة للمخدم ولعائلته كمرضية الاطفال والمرضعة وغيرها	✓
(٧٥)	يعتبر من قبيل الخدم كلا من خدم المجال التجارية كالفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهي والنوادي والمرضى في عيادة الطبيب وفراش المكاتب والمدارس	✗
(٧٦)	يطبق القواعد الخاصة بعقد العمل علي خدم المنازل ومن في حكمهم	✓
(٧٧)	لا يسري احكام قانون العمل علي افراد أسر صاحب العمل الذين يعولهم فعلا	✓
(٧٨)	صاحب العمل شخص اعتباري	✗
(٧٩)	يقصد بالا عالة الفعلية هو قيام صاحب العمل بالانفاق علي العامل بما يغطي احتياجاته من مأكلا وملبس ومسكن	✓
(٨٠)	يطبق احكام قانون العمل علي العامل ابتداء من وقت توقف الاعالة له من صاحب العمل	✓
(٨١)	يعتبر التشريع هو المصدر الرسمي الاول لقانون العمل	✓
(٨٢)	اتبع المشرع في بادي الامر سياسة التدرج في التشريعات العمالية	✓
(٨٣)	لا يسترشد المشرع باراء العمال واصحاب العمل عند وضع القوانين	✗
(٨٤)	تتعلق التشريعات الفرعية بجوانب فنية تكون للجهة الادارية اقدر علي فهمها ووضع التشريعات المناسبة لها	✓
(٨٥)	تقل اهمية العرف نظرا لكثرة التشريعات المنظمة لعلاقات العمل	✓

✓	٨٦	يقصد بعقد العمل المشترك هو الذي تعقده نقابة من نقابات العمل مع اصحاب الاعمال
✗	٨٧	يلزم لنشأة قاعدة قانونية عرفية ان يتوافر لها الركن المادي فقط وهو العادة دون الركن المعنوي هو الشعور بالالزامية
✓	٨٨	يلزم تفسير قانون العمل لمصلحة صاحب العمل بالنسبة للقوانين التي تفرض عليه جزاءات جنائية
✓	٨٩	يتميز قانون العمل بانه قانون ذو طبيعة امره
✗	٩٠	قواعد قانون العمل تتعلق بالنظام الخاص وبالتالي يجوز الاتفاق علي مخالفتها
✓	٩١	يجب اتباع معيار موضوعي في تقدير الشرط الاكثر فائدة مستمد من الهدف الذي يسعى المشرع الي تحقيقه بصرف النظر عن المصلحة الشخصية للعامل
✓	٩٢	يقصد بالشرط الاتفاقي في عقد العمل الجماعي هو الذي يعطي العامل مزايا افضل يكون اكثر فائدة للعامل بصرف النظر عن الآثار التي قد تؤدي الي اغلاق المصانع لزيادة الاعباء عليها
✓	٩٣	تعتبر اي مصلحة تتضمن التقاصا او ابراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانتهاء تقع باطله
✓	٩٤	تؤول اموال الغرامات عن مخالفة تنفيذ العمل الي وزارة القوي العاملة والهجرة
✓	٩٥	حرص المشرع علي تمكين العمال من حصولهم علي حقوقهم بصورة ميسرة وفعالة
✗	٩٦	الدعاوي التي يرفعها العاملون والصبيبة المتدرجون وغيرهم الخاضعين لقانون العمل لا يعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحلها
✓	٩٧	الحكم الصادر في الدعاوي المرفوعة ممن يخضعون للقانون العمل يكون مشمول بالنفذ المعجل وبلا كفالة
✓	٩٨	يجوز للمحكمة ان تحكم علي العامل بالمصرحات كلها او بعضها اذا تبين انها كيدية
✓	٩٩	عقد التمرين وعقد العمل تحت الاختيار من العقود التي تمهد لإبرام عقد العمل
✗	١٠٠	اذا عين عامل غير حاصل علي شهادة القيد فانه يلزم قيده اسمه خلال اربعة عشر يوما من الحاقه بالعمل
✓	١٠١	يلزم علي صاحب العمل ابلاغ الجهة الادارية المختصة ببيان مصلح عدد العمال وذلك طبقا لمؤهلاتهم واعمارهم ونوعهم واجورهم خلال ١٥ يوما من تاريخ العمل او من تاريخ بدء العمل بالمنشأة
✗	١٠٢	تشغيل العمال في الاعمال العرضية يؤدي الي القضاء علي البطالة
✓	١٠٣	يخضع العامل الاجنبي في تشغيله لشرط المعاملة بالمثل
✓	١٠٤	لا يجوز اقتضاء اي مقابل مالي من طالب عمل بخير تشغيله
✓	١٠٥	يجوز تقاضي مقابل مالي من صاحب العمل نظير تشغيل عامل عندة
✓	١٠٦	يقصد بعقد التمرين هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه صاحب العمل بتعليم شخص مهنة او صنعة معينة
✓	١٠٧	خلت التشريعات المصرية من تنظيم عقد التمرين
✗	١٠٨	الغرض الاساسي الرئيسي من عقد التمرين هو اداء العمل لحساب صاحب العمل
✗	١٠٩	تطبق احكام عقد العمل الفردي علي عقد التمرين
✓	١١٠	يشترط في عقد التمرين ان يكون بالكتابة
✗	١١١	يعد الاجر عنصر اساسي من عناصر عقد التمرين
✓	١١٢	يجوز لصاحب العمل انتهاء عقد التمرين اذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج واستعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة

✓	١١٣	يقصد بعقد العمل تحت الاختيار هو عقد يتفق المتعاقدان علي فترة اختبار يستطيع صاحب العمل ان يتأكد فيها من صلاحية العامل كما يمكن العامل من معرفة ظروف العمل وتناسب الاجرة مع طبيعة العمل
✗	١١٤	يقوم العامل في عقد العمل تحت الاختبار بتحقيق مصلحته عن طريق تعلم مهنة او حرفة معينة
✓	١١٥	يترتب علي خلو العقد من الاتفاق علي جعله تحت الاختيار اعتبار العقد عقد عمل بات
✓	١١٦	حدد المشرع مدة الاختبار ثلاثة شهور كحد اقصى
✓	١١٧	يتم وقف فترة الاختبار في حالة مرض العامل وذلك لان صاحب العمل لن يتمكن من التعرف علي مدي توافر الصفات التي يبحثها في العامل
✗	١١٨	يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد
✓	١١٩	يترتب علي قيام صاحب العمل بتعيين عاملا تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة شهور او اكثر من مرة توقيع عليه الغرامة
✓	١٢٠	يترتب علي مخالفة الاحكام المقررة في عقد العمل تحت الاختبار توقيع عقوبة جنائية
✗	١٢١	يحق لصاحب العمل انهاء العقد تحت الاختبار دون ان يبدي اي اسباب لذلك
✓	١٢٢	يترتب علي انقضاء فترة الاختبار دون ان يستعمل احد المتعاقدين حقه في الانهاء ان يصبح العقد باتا ونهائيا
✓	١٢٣	يعتبر عقد العمل تحت الاختبار بمثابة عقد عمل معلق علي شرط فاسخ
✓	١٢٤	يشترط لصحة الرضا في عقد العمل ان تتوافر الاهلية لذي طرفيها وان تخلو ارادة كل منهما من اي عيب من عيوب الادارة
✗	١٢٥	لا يحق لقاصر اذا توافرت له اهلية التصرف لبعض امواله ان يبرر عقد العمل فيما يتعلق بهذه الاموال
✓	١٢٦	يعتبر عقد العمل من عقود الادارة
✗	١٢٧	يشترط ان يتوافر لدي صاحب العمل التمييز لكي يكون امالا لادارة امواله
✗	١٢٨	يشترط ان يتوافر لدي العامل الاهلية لادارة امواله لكي يبرر عقد العمل الفردي
✗	١٢٩	يتضمن قانون العمل نصوصا خاصة بعيوب الارادة
✓	١٣٠	يقصد بعيوب الارادة هي الغلط القلبي والتدليس والاكراه والاستغلال مما يجعل العقد قابلا للابطال لمصلحة من عيبت ارادته
✓	١٣١	يترتب علي تخلف شرط من شروط الانعقاد في عقد العمل ان العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا
✓	١٣٢	يترتب علي تخلف احد شروط الصحة لعيب الرضا في عقد العمل اعتبار العقد قابلا للابطال لمصلحة من عيبت ارادته
✗	١٣٣	التعويض الذي يحكم به القاضي يتقيد بالاجر المتفق عليه ويعتبر هذا التعويض اجرا
✓	١٣٤	مسئولية العامل اذا افشي اسرار العمل التي تكشف له اثناء القيام بالعمل ويكون ذلك خطأ في مسلكه لانحرافه عن المسلك المألوف للرجل المعتاد هي مسئولية تقصيرية
✓	١٣٥	يطبق مقتضيات حسن النية علي عقد العمل نتيجة انه ينبنى علي ثقة صاحب العمل في شخص العامل
✗	١٣٦	يجوز للعامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل او ممن يباشر نشاطا مماثلا لنشاط وصاحب العمل او الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة ومستند خاص بالعمل
✓	١٣٧	قيام العامل باداء عمل اخر في اوقات فراغه لا يتعارض مع مقتضيات حسن النية
✓	١٣٨	الغرض من الاجازة هو ان يخلد العامل الي الراحة لتجديد نشاطه وحيوته

❌	لا يجب علي العامل ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية حتي بعد انقضاء العقد	(١٣٩)
✅	يمنع علي العامل استخدام ادوات العمل خارج مجال العمل الا بترخيص من صاحب العمل	(١٤٠)
✅	يجب علي العامل ان يحفظ ادوات العمل في الاماكن المخصصة لذلك	(١٤١)
✅	يترتب علي عدم بلوغ العامل سن الرشد وقت ابرام العقد اعتبار الاتفاق بعدم المنافسة باطلا بطلانا مطلقا	(١٤٢)
✅	يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل وذلك اذا كانت طبيعة العمل المسندة اليه لا تقتضي التعرف علي العملاء او الاطلاع علي اسرار العمل	(١٤٣)
❌	يلزم ان يكون شرط المنع من المنافسة مقيدا من حيث الزمان والمكان فقط	(١٤٤)
✅	يعتبر الشرط الجزائي وسيلة لا جبار العامل علي البقاء في خدمة رب العمل مدة اطول من المدة المتفق عليها	(١٤٥)
✅	يحكم قانون العمل العلاقات الناشئة عن العمل المأجور	(١٤٦)
❌	يترتب علي الشرط الجزائي المبالغ فيه بطلانه	(١٤٧)
✅	يعد الشرط الجزائي التزام تبقي للإلتزام بعدم المنافسة	(١٤٨)
❌	يترتب علي بطلان الشرط الجزائي بطلان الإلتزام بعدم المنافسة	(١٤٩)
✅	يعد المقابل المالي شرط اساسا لصحة الاتفاق علي عدم المنافسة وهو بمثابة تعويض للعامل نظير هذا التقييد	(١٥٠)
❌	عمل المشرع علي التوسع من نطاق شرط عدم المنافسة	(١٥١)
✅	اذا اخل العامل بالتزامه في شرط عدم المنافسة فانه يكون مسئولا مسئولا عقدية	(١٥٢)
✅	صاحب العمل المنافس يسأل مسؤولية تقصيرية اذا استخدم العامل مع علمه بشرط عدم المنافسة	(١٥٣)
✅	يقصد بالاختراعات الحرة هي التي لا تتصل بنشاط صاحب العمل ولا يثبت بالتالي لصاحب العمل اي حق عليها بل يكون للعامل حق استغلالها ما ديدون ان يشاركه صاحب العمل	(١٥٤)
✅	يقصد بالاختراعات العرضية هي التي تتصل بنشاط صاحب العمل ولكنها لا تتعلق بوظيفة العامل ولا يكون العامل مكلفا بالبحث والاختراع	(١٥٥)
✅	يقصد باختراعات الخدمة هي التي تتصل بنشاط صاحب العمل ويهتدي اليها عامل مكلف بالبحث والابتكار فطبيعة عملة الذي كلفه به العامل هو الذي يوصله الي هذه الاختراعات	(١٥٦)
✅	يقصد بالاجر هو كل ما يحصل عليه العامل بسبب اداء خدمات لصاحب العمل او للعملاء	(١٥٧)
❌	الاجر يقتصر علي المبلغ الثابت فقط الذي يحصل عليه العامل من صاحب العمل	(١٥٨)
✅	يتسع الاجر ليشمل مبالغ اخري يتقاضاها العامل من صاحب العمل ومن العملاء	(١٥٩)
✅	تعتبر العمولة التي تعطي للطواقم والندوبين والجوابين والممثلين التجاريين بمثابة اجر	(١٦٠)
✅	يقصد بالنسب المئوية لمستخدمي المحلات التجارية هي مبالغ تدفعها المنشآت الي عمالها القائمين بالبيع تمثل نسبة مئوية لما تم بيعه او انتاجه او تحصيله وذلك تشجيعا لهم	(١٦١)
✅	يقصد بالمزايا العينية هي انتفاع العامل بالسكن في عين معينة وفرها له صاحب العمل والوجبات الغذائية التي يقدمها صاحب العمل بصفة مستمرة وتوفير الانتقال المجاني	(١٦٢)
❌	تعد الامتيازات العينية اجرا اذا كان صاحب العمل متبرعا بها	(١٦٣)
✅	تعد المكافاة اجرا اذا التزم بها صاحب العمل للعامل بناء علي عقد عمل فردي	(١٦٤)
❌	يقصد بالمنحة هي المال الذي يدفعه العملاء الي العمال بمناسبة اداء خدماتهم دون ان تكون هناك رابطة عقدية بينهما	(١٦٥)

❌	تعتبر المنحة اجرا لانها لا تقدم من صاحب العمل علي سبيل التبرع	(١٦٦)
✅	تعد المنحة اجرا اذا كانت عامة اي تصرف لجميع العمال في المنشأة	(١٦٧)
✅	تعتبر المنحة اجرا اذا تم صرفها مدة من الزمن بصورة مضطردة تكفي لثباتها واستقرارها	(١٦٨)
❌	يتأثر حق العامل في المنحة بانخفاض ارباح المنشأة او خسارتها المالية	(١٦٩)
❌	يقصد بالوهبة هي مبلغ من النقود يعطيه صاحب العمل للعامل في مناسبات معينة كالاعيداد العامة والاعيداد الخاصة بصاحب العمل او المناسبات الخاصة بالعامل	(١٧٠)
✅	الاصل هو ان دفع الوهبة يكون اختياري	(١٧١)
✅	يجب توافر شرطين لكي تصبح الهبة جزء لا يتجزأ من الاجر الا تكون العادة قد جرت بدفعها والتزم العملاء بدفع الوهبة	(١٧٢)
❌	يجوز لصاحب العمل ان يقطع جزء من الهبة لنفسه او يعطي بعضها للعمال غير متصلين بالعملاء	(١٧٣)
✅	تمتاز المشاركة في الربح بأنها تشجيع العمال علي بذل مزيد من الجهد في سبيل نجاح المشروع	(١٧٤)
✅	يقصد بالمشاركة في الربح هي اتفاق بين العامل وصاحب العمل علي ان يتحدد اجر العامل بنسبة مئوية من الارباح التي تحققها المنشأة	(١٧٥)
❌	يترتب علي اشتراك العامل في الارباح ان تنقلب صفته الي شريك	(١٧٦)
❌	يجوز للعامل ان يتدخل في اعمال الادارة التي لا تتعلق بالشركاء	(١٧٧)
❌	يفقد العامل حقه في الارباح اذا انتهت خدمته قبل نهاية السنة المالية والقيام باعمال الجرد وحساب الارباح والخسائر	(١٧٨)
✅	العلاوة هي كل مايصرف للعامل بالاضافة الي اجرة الاصل طول مدة خدمته او لزيادة اعبائه العائلية او لارتفاع نفقات المعيشة	(١٧٩)
✅	يقصد بالعلاوة الدورية هي زيادة في اجر العامل تتقرر به بسفة دورية وتعتبر جزءا لا يتجزأ من اجرة	(١٨٠)
✅	يقصد بالبدل هو انه يغطي نفقات فعلة تكبدها العامل في سبيل تنفيذ عمله كبديل السفر وبدل الاستقبال وبدل الانتقال وبدل الملابس	(١٨١)
❌	يعتبر البديل جزء من الاجر لانه يمثل مقابلا للعامل الذي اداءه العامل	(١٨٢)
✅	يعد البديل هو عوض عن نفقات تحملها العامل للقيام بعمله	(١٨٣)
✅	يترتب علي تحديد الاجر بالانتاج الي ارهاق العمال وبث روح العداوة فيما بينهم	(١٨٤)
❌	يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الي فئة عمال باليومية بدون موافقة كتابية من العامل	(١٨٥)
✅	لا يجوز للقاضي تعديل الاجر المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل	(١٨٦)
✅	يجب ان يكون دفع الاجر في احد ايام العمل الرسمية	(١٨٧)
✅	يستلزم علي صاحب العمل دفع اجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فورا لانتهاه من عقد العمل	(١٨٨)
❌	يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل علي دفع اجرة في مكان اخر غير مكان عمله	(١٨٩)
✅	اذا وقع العامل بما يفيد استلام الاجر في السجل المعد لذلك او في كشوف الاجور فانه يؤدي الي برأة ذمة صاحب العمل من اجر العامل	(١٩٠)

(١٩١)	اثبات وفاء صاحب العمل للأجر يقتضي ان يكون شفويا	(X)
(١٩٢)	وسع المشرع من سلطة صاحب العمل في حرمان العامل من اجرة كلياً او جزئياً	(X)
(١٩٣)	يقصد بحق الامتياز العام هو حق امتياز للعامل علي جميع اموال صاحب العمل من منقول وعقار ضماناً لاستيفاء دين الاجر	(✓)
(١٩٤)	يجوز تضامن اصحاب العمل في الوفاء بحقوق العامل اذا ما تغير صاحب العمل	(✓)
(١٩٥)	لا يجوز للعامل الاطلاع علي دفاتر صاحب العمل	(X)
(١٩٦)	يحق للعامل اجرة علي الرغم من عدم القيام بعمله وذلك في حالة اذا حضر العامل الي مزاولة عمله ثم منعه عن العمل سبب راجع الي صاحب العمل	(✓)
(١٩٧)	يشترط لاستحقاق العامل لاجرة ان يحضر يومياً لمكان العمل	(X)
(١٩٨)	يحق للعامل الاعتراض علي تعديل اوقات العمل الرسمية اذا ما وجد تعسفاً من جانب صاحب العمل	(✓)
(١٩٩)	اذا حضر العامل مقر العمل وحالت بينه وبين مباشرة عمله اسباب قهرية خارجة عن ارادة صاحب العمل استحق اجره كاملاً	(X)
(٢٠٠)	اذا حضر العامل مقر العمل وحالت بينه وبين مباشرة عمله اسباب قهرية خارجة عن ارادة صاحب العمل استحق نصف اجره	(✓)
(٢٠١)	لا يستحق العامل الذي قام بالاضراب اجرا عن هذه الفترة التي لم يؤد فيها عمله	(✓)
(٢٠٢)	يحق لصاحب العمل الاقتطاع من اجر العامل وذلك اذا كانت التكاليف او المهمات المملوكة لصاحب العمل	(✓)
(٢٠٣)	يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من ١٠ ٪ وفاءه يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد	(X)
(٢٠٤)	نص قانون العمل علي الاقتطاع من اجر العامل مبالغ التعويض عن قيمة المهمات او الآلات او المنتجات الخاصة بصاحب العمل تكون اجر خمسة ايام في كل شهر	(✓)
(٢٠٥)	يجوز الحجز علي اجر العامل في حدود الربع فقط	(✓)
(٢٠٦)	يجوز لصاحب العمل الاقتطاع من اجر العامل حتي ولو نازع الأخير في تقدير صاحب العمل	(✓)
(٢٠٧)	لا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع من اجر العامل اذا بلغ مجموعة اجر شهرين	(✓)

ثانياً: اختر الاجابة الصحيحة:

السؤال	م
الاعتماد علي معيار التبعية الاقتصادية يجعل تكييف العقد متوقفاً علي (A) مضمونه (B) عنصر خارجي عنه	-١
يقتصر اشراف صاحب العمل للعامل علي (A) طريقة اداء العمل من الناحية الفنية (B) الظروف الخارجية المحيطة بالعمل	-٢
يحكم قانون العمل (A) العمل الذي يقوم به الشخص دون مقابل تفضلاً منه (B) العلاقات الناشئة عن العمل المأجور	-٣
يميل الفقه والقضاء الدولي الي اعتبار عقد العمل تحت الاختبار بمثابة عقد عمل معلق علي (A) شرط فاسخ (B) شرط واقف (C) غير ذلك	-٤
يتحدد الاجر بناء علي (A) ارادة المتعاقدين (B) نص القانون (C) الاتان معاً	-٥
اذا تخلف في عقد العمل شرط من شروط الانعقاد يكون العقد (A) باطلاً بطلاناً مطلقاً (B) قابلاً للإبطال لمصلحة من عيب ارادته (C) غير ذلك	-٦
اذا تخلف في عقد العمل احد شروط الصحة فإن العقد يكون (A) باطلاً بطلاناً مطلقاً (B) قابلاً للإبطال لمصلحة من عيب ارادته (C) غير ذلك	-٧
يسأل صاحب العمل الجديد اذا تواطأ مع صاحب العمل السابق لإنهاء عقد العمل قبل انتقال المنشأة وذلك بناء علي قواعد (A) المسؤولية العقدية (B) المسؤولية التقصيرية	-٨
..... هو اعتماد العامل في حياته علي الاجر الذي يعطيه اياة صاحب العمل مقابل المجهود الذي يستنفذ هذا الاخير (A) المفهوم الاقتصادي لرابطة التبعية (B) المفهوم القانوني لرابطة التبعية (C) غير ذلك	-٩
..... هو خضوع العامل اثناء تنفيذه التزامه لسلطة صاحب العمل من حيث الاشراف والرقابة (A) المفهوم الاقتصادي لرابطة التبعية (B) المفهوم القانوني لرابطة التبعية (C) كل ماسبق	-١٠
اعتمد المشرع المصري معيار..... في تحديد نطاق قانون العمل (A) التبعية القانونية (B) التبعية الاقتصادية (C) الاتان معا	-١١
قانون العمل يمكن ان يطبق علي (A) اصحاب المهن الحرة (B) خدم المحال التجارية (C) جميع ماسبق	-١٢

يحكم قانون العمل العلاقات الناشئة عن العمل.....	-١٣
الذي يقوم به الشخص دون مقابل تفضلا منه (B) المأجور (A) (C) الاثنان معا	
يحدد الاجر وفقا.....	-١٤
العمل الفردي (A) العمل الجماعي (B) لائحة المنشأة (C) كل ما سبق (D)	
يخرج من مجال تطبيق قانون العمل	-١٥
اصحاب الاعمال الحرة (A) العاملون بالجهاز الاداري للدولة (B) (C) خدم المحال التجارية	
مصادر قانون العمل	-١٦
التشريع (A) العرف (B) (C) الاثنان معا	
تتساوي النصوص الامرة الخاصة بقانون العمل مع اي قاعدة امرة اخري من حيث	-١٧
عدم جواز الاتفاق علي خلاف حكمها (A) (B) جواز الاتفاق علي حكمها (C) غير ذلك	
..... هو قيام المشرع بالاحترام العملي للقواعد الامرة لقانون العمل ونص علي نظام التفتيش علي اماكن العمل.	-١٨
(A) الحماية المدنية (B) الحماية الادارية (C) الحماية الجنائية	
..... قيام المشرع باعطاء لقانون العمل عقوبات جنائية	-١٩
(A) الحماية الادارية (B) الحماية المدنية (C) الحماية الجنائية	
.. هو ابرام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل بوجود وسيط للتقريب بينهم	-٢٠
الوساطة في التعاقد (A) (B) عقد التمرين (C) عق العمل تحت الاختبار	
..... هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه صاحب العمل بتعليم شخص مهنة او صنعة معينة	-٢١
عقد التمرين (A) (B) عقد العمل تحت الاختبار (C) الاثنان معا	
..... هو عبارة عن اتفاق بين المتعاقدين علي فترة يستطيع صاحب العمل ان يتأكد فيها من صلاحية العامل	-٢٢
(A) عقد التمرين (B) عقد العمل تحت الاختبار (C) الاثنان معا	
لصاحب العمل ان يلجأ..... اذا اخل العامل بالتزاماته	-٢٣
(A) القواعد العامة في القانون المدني (B) قواعد القانون الاداري (C) قواعد القانون الجنائي	
..... تؤدي الي انكماش نطاق قانون العمل فلا يسري الا عندما يتحقق لصاحب العمل الدراية الفنية	-٢٤
الخاصة بالعمل الذي يؤديه العامل	
(A) التبعية الادارية (B) التبعية الاقتصادية (C) التبعية الفنية	
..... هو كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجره	-٢٥
(A) العامل (B) صاحب العمل (C) غير ذلك	
..... المصدر الاول الرسمي لقانون العمل	-٢٦
(A) التشريع (B) العرف (C) المعاهدات	

حالات نقل العامل رغما عن ارادته تتمثل في..... A) القوة القاهرة B) صدور خطأ جسيم من جانب العامل C) جميع ما سبق	-٢٧
..... هي عبارة عن نسبة مئوية تعطي للعامل من قيمة الصفقات التي يعمل عليها للمنشأة بصرف النظر عن تحقيق ربح A) العمولة B) النسب المئوية لمستخدمي المحلات التجارية C) المزايا العينية	-٢٨
..... تعتبر جزءا من الاجر وتتمثل في انتفاع العامل بالسكن في عين معينة وفرها له صاحب العمل A) النسب المئوية لمستخدمي المحلات التجارية B) العمولة C) المزايا العينية	-٢٩
..... هي اداء مالي يقدمه صاحب العمل للعامل يتميز عن اقرانه من العمال بميزة خاصة A) المزايا العينية B) المكافاة C) المنحة	-٣٠
..... هي مبلغ من النقود يعطيه صاحب العمل للعامل في مناسبات معينة كالاعيد العامة او الاعياد الخاصة A) المكافاة B) المنحة C) العمولة	-٣١
..... هي المال الذي يدفعه العملاء الي العمال بمناسبة اداء خدماتهم دون ان تكون هناك رابطة عقدية A) المنحة B) الوهبة C) العمولة	-٣٢
..... هي كل ما يصرف للعامل بالاضافة الي اجرة الاصلي لطول مدة خدمته او لزيادة اعبائه العائلية A) العلاوة B) العمولة C) المنحة	-٣٣
..... هو يغطي نفقات فعلية تكبدها العامل في سبيل تنفيذ مهمة كبذل السفر وبدل الانتقال ولا يعتبر جزء من الاجر A) الوهبة B) العلاوة C) البذل	-٣٤
..... هي تعطي للطوافين والندوبين والجوايين والممثلين التجاريين بمثابة اجر A) العمولة B) النسب المئوية لمستخدمي المحلات التجارية C) المزايا العينية	-٣٥
لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من وفاء لما يكون قد اقضاه من مال اثناء سريان العقد A) ١٠% B) ٢٠% C) ٣٠%	-٣٦
..... من العقود التي تمهد لإبرام عقد العمل A) عقد التمرين B) عقد العمل الاختبار C) الاثنان معا	-٣٧
حدد المشرع مدة الاختبار..... كحد اقصى A) شهرين B) ٦ اشهر C) ٣ شهور	-٣٨
يترتب علي تخلف احد شروط الصحة لعيب الرضا في عقد العمل فان العقد يكون لمصلحه من عيب ارادته A) صحيحا B) قابلا للإبطال C) باطلا بطلانا مطلقا	-٣٩
يترتب علي تخلف شرط من شروط الانعقاد في عقد العمل ان يكون العقد A) صحيحا B) قابلا للإبطال C) باطلا بطلانا مطلقا	-٤٠

القسم الثاني: التأمينات الإجتماعية

أولاً: بين مدي صحة أو خطأ العبارات الآتية:

✓	✗	العبارة	
✓		بدأ المشرع المصري يهتم بأمر التأمين الإجتماعي منذ عام ١٨٥٤.	(١)
✗		ينطبق خدم المنازل علي البواب أو حارس العقار أو الشفير أو السفرجي	(٢)
✓		المدرس الخاص ليس من خدم المنازل	(٣)
✗		هل يتعرض لإصابات العمل فوق ١٨ عام أو خاضعين لقانون العمل فقط	(٤)
✓		يوجد فرق بين الحادثه والكارثه	(٥)
✓		قانون التأمين الإجتماعي يهدف إلى ضمان مستوى مقبول من معيشة كل فرد.	(٦)
✓		تمويل التأمين الإجتماعي يكون بالإشتراك بين العامل وجهة العمل.	(٧)
✓		المشرع المصري ضم كل الفئات الإجتماعية العمالية تحت مظلة قانون التأمينات الإجتماعية الموحد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.	(٨)
✗		لا يمتد قانون التأمينات الإجتماعية الموحد إلا لفئات محددة من العمال.	(٩)
✓		وحد قانون التأمينات الاجتماعية بين العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة أو أي من وحداتها وبين العاملين في قطاع الأعمال العام.	(١٠)
✓		يطبق قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحداتها والمؤسسات العامة.	(١١)
✗		لا يمتد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين بالوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.	(١٢)
✓		يطبق قانون التأمينات الاجتماعية على العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل.	(١٣)
✓		يلزم توافر عنصر الأجر والتبعية للقول بحسب قانون العمل	(١٤)
✓		تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة.	(١٥)
✓		يشترط لخضوع العامل لقانون العمل أن تكون علاقة العمل منتظمة.	(١٦)
✓		يستثنى عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ من شرط انتظام علاقة العمل لخضوع لقانون العمل.	(١٧)
✗		يخضع عمال الصيد وعمال النقل البري لقانون العمل بشرط انتظام علاقة العمل.	(١٨)
✓		يسري قانون التأمين الإجتماعي على العمال الأجانب الخاضعين لقانون العمل.	(١٩)
✓		يخضع لأحكام قانون التأمين الإجتماعي المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدم المنازل.	(٢٠)
✓		يخرج من طائفة خدم المنازل من يقوم بعمل ذهني.	(٢١)

✓	يعتبر من خدم المنازل من يتولى عمل يدوي يتعلق بقضاء حاجات المخدم.	(٢٢)
✗	يعد من خدم المنازل السكرتير الخاص أو المدرس الخاص.	(٢٣)
✓	اتفاق رب العمل على الإغفاء من الاشتراك عن العامل في التأمين يقع باطلاً مطلقاً.	(٢٤)
✓	تلتزم هيئة التأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها كاملة للمؤمن عليهم ولو لم يقر صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة.	(٢٥)
✓	تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الأعمال باخطار هيئة التأمين باسم من يستخدمونه من أصحاب المعاشات خلال شهر من تاريخ استخدامه.	(٢٦)
✓	لا يجوز تحميل العامل بأي عبء مالي غير منصوص عليه في القانون.	(٢٧)
✓	يعاقب الموظف المختص أو المسئول الفعلي عن الإدارة عن عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم للهيئة بالغرامة التي لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠ ألف جنيه.	(٢٨)
✗	يعاقب على منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول مجال العمل بالجس.	(٢٩)
✓	يعاقب على منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول مجال العمل بالغرامة.	(٣٠)
✓	يعاقب المختص أو المسئول الفعلي عن الإدارة إذا لم يقر بالاشتراك في الهيئة عن عمالة بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.	(٣١)
✓	يعاقب المسئول الفعلي لدى صاحب العمل بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام بتحميل العامل عبء مالي غير منصوص عليه في القانون.	(٣٢)
✗	يجوز تنازل العامل المؤمن عليه عن الحقوق المقررة له طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.	(٣٣)
✓	لا يجوز للعامل النزول عن المعاش لحساب رب العمل.	(٣٤)
✗	يجوز الحجز على حقوق العامل المقررة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي.	(٣٥)
✓	أجاز المشرع بمقتضى القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ إنشاء نظم تأمين اجتماعي بديلة بشرط أن تتضمن مزايا أفضل مما نص عليه القانون.	(٣٦)
✗	لصاحب العمل أن يتخلص من التزامه بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية بأن يقوم شخصياً بتقديم المعونات والتعويضات التي تقدمها هيئة التأمينات.	(٣٧)
✗	يتحمل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء صاحب العمل وحده.	(٣٨)
✓	يشترط للحصول على معاش الشيخوخة أن تكون مدة الاشتراك في التأمين ١٢٠ شهراً.	(٣٩)
✓	يشترط لإستحقاق المعاش المبكر ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن ٢٤٠ شهراً.	(٤٠)
✗	الشيخوخة المبكرة تكون إرادية فقط من جانب العامل.	(٤١)
✓	الشيخوخة المبكرة قد تكون غير إرادية بفصل العامل فصلاً تأديبياً.	(٤٢)
✓	يعتبر في حكم العجز الكلي المستديم الأمراض العقلية.	(٤٣)

✓	(٤٤)	المفقود يعتبر ميتاً بالنسبة لما يضره من تاريخ الحكم بالوفاة وبالنسبة لما يضره من تاريخ الفقد.
✓	(٤٥)	قرر المشرع حق المستحقين عن المفقود في إعانة شهرية تعادل المعاش.
✗	(٤٦)	يعتبر تاريخ الحكم بموت المفقود هو تاريخ انتهاء الخدمة في تقدير جميع الحقوق التأمينية.
✓	(٤٧)	يحسب تعويض الدفعة الواحدة بمقدار ١٥% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
✓	(٤٨)	تحتسب المكافأة بواقع أجر شهر من كل سنة من سنوات الاشتراك في نظام المكافأة.
✓	(٤٩)	لا يستحق التعويض الإضافي إلا لمن يستحق معاش العجز أو الوفاة.
✗	(٥٠)	قيمة منحة الوفاة هي ستة أشهر.
✗	(٥١)	المعاش يعتبر ميراثاً عن المتوفى يوزع طبقاً للأنصبة الشرعية في الميراث.
✓	(٥٢)	العبرة في توافر شروط استحقاق المعاش هو بتاريخ وفاة المؤمن عليه.
✓	(٥٣)	الزواج العرفي غير معترف به كأثر لاستحقاق المعاش.
✗	(٥٤)	يشترط لاستحقاق البنات معاش ألا تكون متزوجة وثبوت إعالة المؤمن عليه لها.
✗	(٥٥)	يستحق الوالدان أو أحدهما نصيبه من المعاش بشرط إثبات إعالة صاحب المعاش لهم.
✓	(٥٦)	الإبن العاجز عن الكسب يستحق معاش بدون التقيد بسن معين.
✓	(٥٧)	للأرملة حق الجمع بين معاشها من زوجها ومعاشها بمنحيتها منحة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
✗	(٥٨)	لا يجوز الجمع بين المعاش المبكر والدخل الناتج عن العمل.
✓	(٥٩)	إذا طلقت البنت أو الأخت بعد وفاة صاحب المعاش منح كل منهن معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث.
✗	(٦٠)	تستحق البنت منحة زواج في كل مرة تتزوج فيها في حالة قطع المعاش عن الزوج.
✓	(٦١)	الهيئة القومية للتأمين هي الهيئة المختصة بتنفيذ قوانين التأمينات.
✓	(٦٢)	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الجهاز القائم على أمر التأمين الاجتماعي ولها شخصية اعتبارية وموازنة خاصة وتتبع وزير التأمينات.
✗	(٦٣)	وزير التأمينات هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
✓	(٦٤)	مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها.
✓	(٦٥)	لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سلطات الوزير المختص في التعاقد طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
✓	(٦٦)	رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هو الرئيس التنفيذي للجهاز ويمثل الهيئة أمام القضاء.
✗	(٦٧)	لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن يفوض اختصاصاته لأحد النواب.

✓	(٦٨)	تختلف قيمة اشتراك التأمين الإجتماعي سواء من جانب المؤمن عليهم أو من جانب أصحاب الأعمال بحسب نوع التأمين المطلوب الاشتراك فيه .
✓	(٦٩)	تبلغ القيمة في تأمين العجز والوفاة والشيخوخة ١٢٪ من أجور المؤمن عليهم شهرياً بالنسبة لصاحب العمل و ٩٪ بالنسبة للمؤمن عليهم من الحد الأدنى للإشتراك شهرياً .
✓	(٧٠)	تبلغ القيمة في تأمين إصابات العمل ١٪ يتحملها أصحاب الأعمال وحدهم .
✓	(٧١)	يعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم الأحداث (أقل من ١٨ سنة) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً .
✗	(٧٢)	حصة صاحب العمل في تأمين المرض ١٪ يتحملها أصحاب الأعمال وحدهم .
✓	(٧٣)	تبلغ قيمة تأمين البطالة ١٪ من أجور المؤمن عليهم يلتزم بها أصحاب الأعمال وحدهم ولا يلتزم المؤمن عليهم بشيء .
✓	(٧٤)	يشترط لإنعقاد عقد العمل أن تتجه إرادة العامل إلى تقاضي أجر في مقابل العمل الذي يقوم به وأن تتجه إرادة صاحب العمل إلى دفع هذا الأجر .
✓	(٧٥)	الأجر في قانون العمل هو العوض الذي يحصل عليه العامل في مقابل عمله أي كانت طبيعته وأي كانت تسميته .
✓	(٧٦)	أجر الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي .
✗	(٧٧)	تدخل المزايا العينية في مفهوم الأجر وفقاً لنظام التأمين الاجتماعي .
✓	(٧٨)	المزايا العينية تدخل في مفهوم الأجر طبقاً لمفهوم العمل .
✓	(٧٩)	يجب أن يكون أجر الاشتراك في التأمين الاجتماعي نقدياً وتستبعد كل الأشكال الأخرى غير النقدية من مفهوم الأجر .
✗	(٨٠)	أجر الاشتراك في التأمين الاجتماعي لا يختلف من مفهوم الأجر في قانون العمل .
✓	(٨١)	تعريف الأجر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي يختلف من مفهومه وفقاً لقانون العمل .
✓	(٨٢)	مفهوم الأجر طبقاً لقانون العمل يعبر عن مفهومه في نظام التأمين الاجتماعي .
✓	(٨٣)	من عناصر أجر الاشتراك في التأمين الاجتماعي الأجر الوظيفي والأجر الأساسي .
✗	(٨٤)	من عناصر أجر الاشتراك في التأمين الاجتماعي بدل الانتقال وبدل السفر وبدل السكن .
✓	(٨٥)	من عناصر أجر الاشتراك في التأمين الاجتماعي التعويض عن الجهود غير العادية .
✓	(٨٦)	يقع عبء الاشتراكات في التأمين الاجتماعي في حالة الإعارة الخارجية بدون أجر على المؤمن عليه ويسدد حصته وحصة صاحب العمل بالعملة الأجنبية .
✓	(٨٧)	يلتزم المؤمن عليه بسداد حصته فقط من الاشتراكات في التأمين في حالة الإعارة الداخلية والجهة المعار إليها تلتزم بحصة صاحب العمل .
✓	(٨٨)	الإجازة الخاصة للعمل بالخارج تأخذ حكم الإعارة الخارجية ويلتزم المؤمن عليه بسداد حصته

	وحصة صاحب العمل في الاشتراكات.	
✓	يقع عبء سداد كل الاشتراكات في التأمين على المؤمن عليه في حالة الإجازة الخاصة بدون أجر في الداخل.	(٨٩)
✓	الإجازة الدراسية بدون أجر يقع عبء سداد الاشتراكات على صاحب العمل والمؤمن عليه حسب حصة كل منهم.	(٩٠)
✓	يقع عبء سداد الاشتراكات في التأمين في حالة البعثات العلمية بدون أجر على الجهة الموفدة لعضو البعثة.	(٩١)
✓	يعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن التجنيد الإلزامي.	(٩٢)
✓	تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.	(٩٣)
✗	لا تحسب مدة التجنيد الإلزامي ضمن مدة الاشتراك في التأمين الإجتماعي.	(٩٤)
✗	لا يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بدفع الاشتراكات في التأمين إذا كان عقد العمل موقوفاً.	(٩٥)
✓	عبء الاشتراكات في التأمين التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليه إذا كان عقد العمل موقوفاً يأخذ حكم القرض.	(٩٦)
✓	اعتقال العامل لا يحول دون استحقاق هيئة التأمين الاشتراكات كاملة طبقاً للقواعد العامة.	(٩٧)
✗	وقف عقد العمل بسبب مرض العامل المزمّن يحول دون استحقاق هيئة التأمين الاشتراكات في التأمين.	(٩٨)
✗	العاملين المصريين بالخارج ليس لهم حق طلب الاستفادة بأحكام قانون التأمين الإجتماعي.	(٩٩)
✗	ليس من حق العمالة غير المنتظمة الاشتراك في نظام التأمين الإجتماعي.	(١٠٠)
✗	لهيئة التأمين الإجتماعي رفض طلب مواطن التمتع بمزايا التأمين بالرغم من توافر شروطه.	(١٠١)
✓	تعتبر الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم وأرباب الأعمال أهم موارد صندوق التأمينات.	(١٠٢)
✗	نظام التأمين الاجتماعي الشامل لا يعتمد في تمويله على اشتراكات المؤمن عليهم.	(١٠٣)
✗	الفئات الاجتماعية التي تستفيد من الحماية التأمينية المقررة في القانون واحدة على سبيل الحصر.	(١٠٤)
✗	اشتراكات تأمين إصابة العمل يلتزم بها المؤمن عليهم وخدمهم.	(١٠٥)
✓	الطريقة المعتمدة لتحصيل اشتراكات التأمين هي الحجز عند المنبع والتوريد للهيئة ويقع عبء ذلك على أصحاب الأعمال.	(١٠٦)
✓	يلتزم رب العمل بتقديم طلب التأمين على المؤمن عليهم إلى مكتب هيئة التأمين المختصة خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط.	(١٠٧)
✓	يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات للمؤمن عليهم التابعين له وخصمها عند المنبع من أجورهم وسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.	(١٠٨)
✗	صاحب العمل هو المدين الأصلي بحصة اشتراك العامل في التأمين ولا يجوز للهيئة المختصة أن ترجع على العامل بحصته وفقاً للقواعد العامة.	(١٠٩)
✓	تضمن المنشأة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت جميع مستحقات هيئة التأمين	(١١٠)

	الإجتماعي ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين.	
✓	للمبالغ المستحقة لهيئة العامة للتأمين المختصة بمقتضى أحكام القانون امتياز على جميع أموال المدين.	(١١١)
✓	لهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حق تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري.	(١١٢)
✓	يجوز تقسيط المبالغ المستحقة لهيئة التأمين الاجتماعي على صاحب الشأن.	(١١٣)
✗	ليس لهيئة التأمين الاجتماعي سلطتي التتبع والتقدم لاستيفاء مستحقاتها.	(١١٤)
✓	جعل المشرع حق امتياز هيئة التأمين الاجتماعي في مرتبة أولى وقبل المصروفات القضائية.	(١١٥)
✓	حرص المشرع في القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على تخفيف العقوبة في حالة التهرب من سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.	(١١٦)
✗	يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ٢٠ ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل الذي لم يقر بالاشتراك في الهيئة العامة للتأمين علي عماله.	(١١٧)
✓	يترتب على تأخير رب العمل في سداد الاشتراكات لهيئة التأمين بأداء مبلغ إضافي عن مدة التأخير.	(١١٨)
✓	يعفى صاحب العمل من أداء المبلغ الإضافي جزاء التأخير في سداد الاشتراكات لهيئة إذا تم السداد خلال ١٥ يوماً من تاريخ وجوب الأداء.	(١١٩)
✓	تتقدم حقوق هيئة التأمين قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بانتضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.	(١٢٠)
✗	يسري التقادم القصير على حقوق هيئة التأمين قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.	(١٢١)
✓	يسري التقادم الطويل (١٥) سنة على حقوق هيئة التأمين قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.	(١٢٢)
✓	تتقدم حقوق المؤمن عليهم والمستحقين قبل هيئة التأمين بمقتضى خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.	(١٢٣)
✓	تُعفى قيمة الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمين من الضرائب والرسوم أيما كان نوعها.	(١٢٤)
✓	أموال هيئة التأمين الاجتماعي الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم أو عوائد.	(١٢٥)
✓	يعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة العامة للتأمين أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات.	(١٢٦)
✗	يجوز رفع دعوى قضائية على هيئة التأمين قبل تقديم طلب لهيئة لجان فحص المنازعات.	(١٢٧)
✓	اللجوء إلى لجان فحص المنازعات بهيئة التأمين وجوبي قبل رفع الدعوى أمام القضاء.	(١٢٨)
✓	الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجنة فض المنازعات بهيئة التأمين من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام.	(١٢٩)
✓	تعويض الدفعة الواحدة هو تعويض مالي يدفع دفعه واحدة للمؤمن عليه في حالة عدم توافر شروط	(١٣٠)

	الحصول على معاش.	
✓	من حالات تعويض الدفعة الواحدة مغادرة الأجنيبي البلاد نهائياً دون استحقاق معاش.	(١٣١)
✓	يستحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لبلوغ سن الستين دون أن تكون له مدة تعطيه الحق في المعاش.	(١٣٢)
✓	تحتسب المكافأة بواقع أجر شهر من كل سنة من سنوات الاشتراك في نظام المكافأة ويتحمل صاحب العمل بنسبة ١٪ والمؤمن عليه بنسبة ١٪.	(١٣٣)
✓	التعويض الإضافي هو مبلغ نقدي يصرف دفعة واحدة إلى صاحب المعاش أو المستفيد إلى جانب المعاش في حالات العجز أو الوفاة.	(١٣٤)
✓	يستحق المؤمن عليه تعويض إضافي في حالة انتهاء خدمته للعجز الكامل أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً.	(١٣٥)
✓	يجب لاستحقاق المؤمن عليه التعويض الإضافي أن تكون مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.	(١٣٦)
✗	التعويض الإضافي هو تعويض نقدي يدفع للمؤمن عليه في حالة عدم توافر شروط الحصول على معاش العجز أو الوفاة.	(١٣٧)
✓	لا يستحق التعويض الإضافي إلا لمن يستحق معاش العجز أو الوفاة.	(١٣٨)
✓	التعويض الإضافي يتبع سن العامل فيزداد بصغر سن المؤمن عليه وينقص بتقدم المؤمن عليه في السن.	(١٣٩)
✓	يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه.	(١٤٠)
✓	قيمة منحة الوفاة هي ثلاثة أشهر تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.	(١٤١)
✓	تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش بدفع مكافأة الجنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر.	(١٤٢)
✓	يقصد بالمستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الأرملة والأبناء والبنات والوالدان والأخوة والأخوات.	(١٤٣)
✓	المعاش لا يعتبر ميراث عن المتوفى يوزع طبقاً للأنصبة الشرعية في الميراث.	(١٤٤)
✓	يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي وألا تكون الأرملة متروكة.	(١٤٥)
✗	تستحق المطلقة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش بشرط ألا تكون بعد طلاقها قد تزوجت غيره.	(١٤٦)
✓	يستحق الوالدان أو أحدهما نصيبه من معاش المؤمن عليه بدون شروط.	(١٤٧)
✓	يتم وقف المعاش في حالة التحاق صاحب المعاش بعمل أو مزاولته لمهنة لمدة تزيد عن خمس سنوات.	(١٤٨)
✓	يقصد بوقف المعاش حدوث ظروف معينة ينتفي معها شرط الحاجة الفعلية للمعاش على أن يعود الحق في صرف المعاش إذا انتهت هذه الظروف.	(١٤٩)
✓	يقصد بقطع المعاش انتهاء حق المستحق في صرف المعاش.	(١٥٠)

✓	(١٥١) يتم قطع المعاش للمستحق في حالة وفاة المستحق .
✓	(١٥٢) الحق في المعاش يعود بعد قطعه للأرملة إذا طلقت من زوجها الثاني وترملت ولم تستحق عن زوجها الثاني أي معاش .
✓	(١٥٣) الحق في المعاش يعود بعد قطعه إذا طلقت البنت أو الأخت بعد وفاة المؤمن عليه .
✓	(١٥٤) للبنت في حالة قطع المعاش للزوج منحة تساوي منحة المعاش المستحق مدة سنة ولا تستحق المنحة إلا مرة واحدة .
✓	(١٥٥) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق .
✓	(١٥٦) يعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه داخل البلاد .

ثانياً: اختر الاجابة الصحيحة:

السؤال	م
١- يتحمل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة: A صاحب العمل وحده B العامل وحده C صاحب العمل والعامل	-١
٢- يشترط للحصول على معاش الشيخوخة أن تكن مدة الاشتراك في التأمين: A ستة أشهر B ١٢ شهراً C ٢٤ شهراً	-٢
٣- يشترط لاستحقاق المعاش المبكر ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن: A سنة B ١٢ شهراً C ٢٤ شهراً	-٣
٤- يحسب تعويض الدفعة الواحدة بمقدار: A ١٥% من الأجر السنوي B ١٠% من الأجر السنوي C ١% من الأجر السنوي	-٤
٥- العبرة في توافر شروط استحقاق المعاش هو بتاريخ: A تقديم طلب للمعاش B وفاة المؤمن عليه C الحكم بالمعاش	-٥
٦- تسري على العاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين أحكام تأمين: A العجز والوفاة B إصابات العمل C المرض والشيخوخة	-٦
٧- من يقوم بالخدمة في المحال التجارية والمحلات العامة والفنادق والمقاهي: A يدخل في طائفة خدم المنازل B لا يدخل في طائفة خدم المنازل -	-٧
٨- لا يدخل في طائفة خدم المنازل:	-٨

	٩-٤ من يقوم بأعمال التمريض بالعيادات الخاصة ٩-٤ مربية الأطفال ٩-٤
٩-٩	تبلغ قيمة الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل في تأمين العجز والوفاة والشيخوخة : ٩-٩ من أجور المؤمن عليهم شهرياً ٩-٩ ١٢٪ من أجور المؤمن عليهم شهرياً ٩-٩
٩-١٠	حصة المؤمن عليه في تأمين العجز والوفاة والشيخوخة : ٩-١٠ من أجره شهرياً ٩-١٠ ١٢٪ من أجره شهرياً ٩-١٠ ٢١٪ من أجره شهرياً ٩-١٠
٩-١١	حصة صاحب العمل في تأمين إصابات العمل : ٩-١١ من أجور المؤمن عليهم ٩-١١ ٣٪ من أجور المؤمن عليهم ٩-١١
٩-١٢	العوض الذي يحصل عليه العامل في مقابل عمله أياً كانت طبيعته : ٩-١٢ الأجر في قانون العمل ٩-١٢ الأجر في قانون التأمين الاجتماعي ٩-١٢
٩-١٣	المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي : ٩-١٣ أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي ٩-١٣ الأجر في قانون العمل ٩-١٣
٩-١٤	يعتبر تعريف الأجر في قانون العمل : ٩-١٤ أوسع من مفهومه في التأمين الاجتماعي ٩-١٤ أضيق من مفهومه في التأمين الاجتماعي ٩-١٤
٩-١٥	يقع عبء الاشتراك في التأمين الاجتماعي في حالة الإعارة الخارجية بدون أجر على عاتق : ٩-١٥ المؤمن عليه ٩-١٥ صاحب العمل الأصلي ٩-١٥ الجهة المعار إليها العامل ٩-١٥
٩-١٦	لهيئة التأمين حق امتياز عام على كل أموال الديني ويكون في الرتبة : ٩-١٦ الأولى ٩-١٦ الثانية ٩-١٦ الثالثة ٩-١٦
٩-١٧	تتقدم حقوق هيئة التأمين قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بانقضاء : ٩-١٧ خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ٩-١٧ خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق ٩-١٧ سبع سنوات من تاريخ الاستحقاق ٩-١٧
٩-١٨	تتقدم حقوق المؤمن عليهم والمستحقين للمعاش قبل هيئة التأمين بمضي : ٩-١٨ خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ٩-١٨ خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق ٩-١٨ ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ٩-١٨
٩-١٩	الرجوع إلى لجان فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي يكون : ٩-١٩ وجوبياً ٩-١٩ جوازياً ٩-١٩
٩-٢٠	يمتد نطاق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ليشمل :

٢١-	العمال المدنيون بالدولة (A) العاملون الخاضعون لقانون العمل والعمال الأجانب (B) كل ما سبق (C)
٢٢-	الشيخوخة المبكرة قد تكون: (A) إرادية بسبب الاستقالة (B) غير إرادية بفصل العامل فصلاً تأديبياً (C) كل ما سبق
٢٣-	هو كل عجز يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاوَلته مهنته الأصلية: (A) العجز المستديم أو الكلي (B) العجز الجزئي (C) العجز المؤقت
٢٤-	يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل: (A) ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته (B) ما يستحقونه من تعويض (C) ٣٠/١ (A) ٤٥/١ (B) ٦٥/١ (C)
٢٥-	قرر المشرع حساب المعاشات كقاعدة بناء على معامِل (٤٥/١) حتى تعطينا في النهاية معاشاً لا يزيد عن: (A) ٧٠٪ من الأجر أو الدخل (B) ٨٠٪ من الأجر أو الدخل (C) ٩٠٪ من الأجر أو الدخل
٢٦-	هو تعويض مالي يدفع للمؤمن عليه دفعة واحدة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش أو عدم الرغبة في الحصول على معاش: (A) تعويض الدفعة الواحدة (B) التعويض الإضافي
٢٧-	هو مبلغ نقدي يصرف دفعة واحدة إلى صاحب المعاش أو المستفيد إلى جانب المعاش في حالات العجز أو الوفاة: (A) تعويض الدفعة الواحدة (B) التعويض الإضافي
٢٨-	يشترط لاستحقاق البنات للمعاش: (A) ألا تكون متزوجة (B) أن تثبت إعالة المؤمن عليه لها (C) كل ما سبق
٢٩-	يشترط لاستحقاق الأخوات معاش الأخ المؤمن عليه أو صاحب المعاش: (A) ألا تكون متزوجة (B) أن تثبت إعالة المؤمن عليه لها (C) كل ما سبق
٣٠-	السلطة العليا المهيمنة على شئون التأمين الاجتماعي: (A) وزير التأمينات (B) الهيئة القومية للتأمين الخاص (C) مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
٣١-	تدخل المزايا العينية في مفهوم الأجر وفقاً لأحكام قانون: (A) العمل (B) التأمين الاجتماعي
٣٢-	يسري على حقوق هيئة التأمين الاجتماعي قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم التقادم: (A) القصير (B) الطويل
٣٣-	قيمة منحة الوفاة هي:

٣٤-	يتحمل صاحب العمل وحده اشتراك تأمين: إصابات العمل (A) البطالة (B) كل ما سبق (C)	ثلاثة أشهر (A) شهر (B) ج- سنة
٣٥-	الأجر وفقاً لنظام التأمين الاجتماعي: (A) يجب أن يكون نقداً (B) يمكن أن يكون غير نقدي	
٣٦-	يتحمل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة: (A) صاحب العمل وحده (B) العامل وحده (C) صاحب العمل والعامل	

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منحة الكتاب الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

✓	✗	العبارة	
✓		من الجائز أن يكون المحامي عاملاً	(١)
✓		يصح عقد العمل دون تعيين الأجر	(٢)
✓		يجوز للقاضي تعيين أجر العامل	(٣)
✓		احكام السلامة والصحة المهنية تطبق على جميع عمال الدولة	(٤)
✗		بواب العمارة يعتبر خادماً ويستثنى من تطبيق قانون العمل	(٥)
✗		التأمين الاجتماعي نظام اختياري	(٦)
✗		يتحمل العامل وحدة الاشتراكات في التأمين الاجتماعي	(٧)
✓		يخضع العاملون بقطاع الأعمال العام في الدولة إجبارياً للتأمينات الاجتماعية	(٨)
✗		لا يستفيد من يقل سنه عن ١٨ عاماً من أي حماية تأمينية	(٩)
✗		يشترط الاستفادة العامل الأجنبي من الحماية التأمينية أن لا تقل مدة عقده عن ٩ أشهر	(١٠)
✗		يعد عمال الخدمة بالكافتریات والفنادق من خدم المنازل	(١١)
✗		يجوز تحميل العمال بأعباء مالية إضافية لتحقيق المزايا الإضافية	(١٢)
✗		يتحمل رب العمل وحدة بكل حصص الاشتراكات في التأمين الاجتماعي	(١٣)

❌	الأجر في مفهوم التأمين الاجتماعي هو المقابل أيا كان الذي يحصل عليه العامل	(١٤)
❌	تدخل المزايا العينية من عناصر أجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية	(١٥)
❌	تتقدم حقوق الهيئة قبل الغير بمرور خمس سنوات	(١٦)
✅	تتقدم حقوق المستحقين - أو المستفيدين لدى الهيئة بمرور خمس سنوات	(١٧)
❌	يخضع المحامي تحت التمرين لقانون التأمينات الاجتماعية	(١٨)
❌	يمكن الاستمرار في العمل بعد الستين لتحسين قيمة المعاش	(١٩)
❌	للأرمل الحق في معاش زوجته المتوفاه ولو تزوج بعد وفاتها	(٢٠)
❌	تتوافر شروط حادث العمل في حالة إتلاف الأجهزة التعويضية أو جهاز التليفون المحمول له	(٢١)
✅	يشترط الاستفادة العاملون الخاضعون لقانون العمل من التأمينات الاجتماعية أن لا تقل من العامل عن ١٨ سنة ميلادية	(٢٢)
✅	يستثنى من شرط انتظام علاقة العمل عمال الشحن والتفريغ	(٢٣)
✅	يعد من خدم المنازل السفرجي	(٢٤)
❌	يعد من عناصر أجر الاشتراك المزايا العينية ولبالات	(٢٥)
❌	خدم المحال التجارية مستثنون من أحكام قانون العمل	(٢٦)
❌	تواتر الأحكام القضائية يكون لنشأة عادة ملزمة	(٢٧)
✅	يصح الاتفاق على زيادة أجر العامل بما لا يؤدي إلى غلق المؤسسة	(٢٨)
❌	يصح الاتفاق على تنازل العامل عن جزء من جازته السنوية مع الحصول على أجر مرتفع	(٢٩)
❌	يبطل عقد العمل عند الاتفاق على مدة الاختبار تزيد عن ثلاثة شهور	(٣٠)
✅	تلزم أهلية التصرف لدى صاحب العمل إبرام عقد العمل	(٣١)
❌	استعمال حق إنهاء عقد العمل تحت الاختبار يؤدي إلى فسخ العقد بأثر رجعي	(٣٢)
✅	تلزم الكتابة لإثبات صاحب العمل عقد العمل	(٣٣)
✅	يجوز للعامل إثبات عقد العمل بجميع طرق الإثبات	(٣٤)

✓	يلزم العامل في جميع الأحوال ببذل عناية الشخص العادي في تنفيذ عمله	(٣٥)
✓	يجوز للعامل أداء عمل آخر غير منافس وقت فراغه	(٣٦)
✗	يكفي بلوغ العامل أهلية إبرام عقد العمل لصحة الاتفاق على عدم منافسة صاحب العمل	(٣٧)
✓	تحدد العمالة كصورة من أجر العامل بنسبة مئوية من أرباح الصفقة	(٣٨)
✗	يلتزم صاحب العمل بتسوية اجازات العامل السنوية كل سنتين على الأكثر	(٣٩)
✓	وفقا لقانون العمل فإن حق العامل في الأجر يكون مضمونا وحده بامتياز على جميع أموال صاحب العمل	(٤٠)

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منحة الكتاب الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

✓	✗	العبارة	
✗		يلزم في علاقة التبعية التخصص الفني لصاحب العمل	(٤١)
✓		من الجائز أن يكون الطبيب عاملا	(٤٢)
✓		لا يشترط الاتفاق على الأجر في عقد العمل	(٤٣)
✓		احكام السلامة والصحة المهنية تطبق على عمال الحكومة	(٤٤)
✗		يعتبر بواب العمارة خادما مستثنى من قانون العمل	(٤٥)
✗		التأمين الاجتماعي نظام اختياري	(٤٦)
✗		يتحمل رب العمل وحدة الاشتراكات في التأمين الاجتماعي	(٤٧)
✓		يخضع العاملون بالقطاع الخاص إجبارياً للتأمينات الاجتماعية	(٤٨)
✓		يستفيد من يقل سنه عن ١٨ عاماً من حماية تأمينية محدودة	(٤٩)
✓		لا يشترط لاستفادة العامل الأجنبي من الحماية التأمينية موافقة وزارة القوى العاملة على عمله في مصر	(٥٠)

❌	يعد من خدم المنازل الحارس الشخصي وحارس العقار والسائق الخاص	(٥١)
✅	لا يجوز تحميل العمال بأعباء مالية إضافية لتحقيق المزايا الإضافية	(٥٢)
❌	يتحمل رب العمل وحدة بالاشتراكات في نظام مكافأة نهاية الخدمة	(٥٣)
❌	الأجر في مفهوم التأمين الاجتماعي هو المقابل أيا كان الذي يحصل عليه العامل	(٥٤)
✅	لا تدخل المزايا العينية في عناصر أجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية	(٥٥)
✅	تتقدم حقوق الهيئة قبل الغير بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء سبب استحقاقها	(٥٦)
✅	تتقدم حقوق المستحقين - أو المستفيدين - لدى الهيئة بمرور خمس سنوات	(٥٧)
❌	يمكن الاستمرار في العمل بعد الستين لتحسين قيمة المعاش	(٥٨)
❌	يخضع أبناء صاحب العمل دائماً لقانون التأمينات الاجتماعية	(٥٩)
✅	للأرمل الحق في معاش زوجته المتوفاه ولو تزوج بعد وفاتها	(٦٠)
❌	تتوافر شروط الحصول على المعاش المبكر بعد ٢٠٢٦/١/١ إذا بلغت مدة اشتراك العامل ٢٤٠ شهراً	(٦١)
❌	يشترط لاستفادة العاملون الخاصون لقانون العمل من التأمينات الاجتماعية أن لا تقل سن العامل عن ٢١ سنة ميلادية	(٦٢)
✅	يستثنى من شرط إنتظام علاقة العمل عمال الشحن والتفريغ	(٦٣)
❌	يعد من خدم المنازل المدرس الخاص	(٦٤)
✅	لا يعد من عناصر أجر الاشتراك: المزايا العينية والبدلات	(٦٥)
✅	يمكن تنظيم علاقات العمل بمعاهدة دولية	(٦٦)

✓	تسرى احكام تنظيم وقت العمل على عقد التمرين	(٦٧)
✓	يجوز إنهاء عقد التمرين قبل اسبوع	(٦٨)
✗	الحد الأقصى لمدة الاختبار شهر واحد	(٦٩)
✓	تمتد مدة الاختبار بقدر مدة إجازة العامل المرضية	(٧٠)
✗	يشارك العمال في وضع لائحة النظام الأساسي للعمل	(٧١)
✗	تتأسس لائحة النظام الأساسي للعمل على الرضا	(٧٢)
✓	يكفى في صاحب العمل لإبرام عقد العمل الاذن له بالإدارة	(٧٣)
✗	اهلية العامل في قانون العمل خمس عشرة سنة لإبرام عقد العمل	(٧٤)
✓	يسأل العامل تقصيرا عن إفشاء اسرار العمل ولو كان عقد العمل باطلا	(٧٥)
✗	. يجوز لصاحب العمل إثبات عقد العمل بجميع طرق الإثبات	(٧٦)
✓	يلزم جميع العمال بالمشاركة في إنشاء حريق المنشأة	(٧٧)
✓	يشترط بلوغ العامل سن الرشد لصحة التزامه بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل	(٧٨)
✓	نوع العمل ومكانه يدخلان ضمن شروط العقد	(٧٩)
✗	لصاحب العمل إجبار العامل على نقله مكانيا عند ترقيته	(٨٠)



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل